Estratégia Concursos

Aula 05

PRF (Policial) Passo Estratégico de Ética e Cidadania

Autor:

Vinicius Rodrigues de Oliveira

19 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA E DO ACESSO À INFORMAÇÃO

Sumário

Introdução 1

Importância do Assunto 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Aposta estratégica 8

Questões estratégicas 9

Questionário de revisão e aperfeiçoamento 17

Perguntas 17

Perguntas com respostas 19

Conclusão 29

Lista de Questões Estratégicas 30

Gabarito 32

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Daremos agora mais um Passo Estratégico rumo à aprovação! Hoje abordaremos o assunto **Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO

O assunto **Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação** possui um grau de incidência de **33,1%** nas questões analisadas, tendo importância **MUITO ALTA** no contexto geral da matéria, conforme o seguinte esquema de classificação:

% de Cobrança	Importância
Até 5%	Baixa
De 6% a 10%	Média
De 11% a 20%	Alta
21% ou mais	Muito Alta

Bom, no assunto **Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação,** os tópicos são assim distribuídos, em ordem decrescente de cobrança:

Tópico	% de cobrança
Restrições de acesso à informação	39%
Procedimento de acesso à informação	18%
Acesso a informações e divulgação	16%
Disposições gerais	13%
Responsabilidades	7%
Outros	7%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto **Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação,** você precisa, basicamente, atentar aos seguintes pontos:

- Lembre-se que a **transparência** e o **acesso à informação** não são faculdades, mas sim **deveres do Estado**.

  Tais medidas são indispensáveis para o **fortalecimento da democracia** e podem ser relacionadas a dois objetivos:

  - atacar diretamente o problema da **corrupção;** e
  - propiciar o **melhoramento contínuo** das ações do estado.

- Subordinam-se à LAI:

  - os órgãos públicos integrantes da **administração direta** dos Poderes **Executivo, Legislativo,** incluindo as **Cortes de Contas,** e **Judiciário** e do **Ministério Público**;
  - as **autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista** e **demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.**
  - as **entidades privadas sem fins lucrativos que recebam**, para realização de ações de interesse público, **recursos públicos** diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres, no tocante à **parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação,** sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

- O **acesso à informação** compreende, entre outros, os direitos de obter:

  - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
  - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
  - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
  - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
  - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e
- informação relativa:
  - a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;
  - b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

➢ O **acesso à informação** não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

➢ Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

➢ É **dever dos órgãos e entidades públicas** promover, **independentemente de requerimentos,** a **divulgação** em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

- Os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo **obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).**

➢ **Qualquer interessado** poderá apresentar pedido de acesso a informações, **por qualquer meio legítimo,** devendo o pedido conter a **identificação do requerente** e a **especificação da informação requerida.**

- Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.
- **São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação** de informações de interesse público.

➢ No caso de **indeferimento** de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor **recurso** contra a decisão no prazo de **10 dias** a contar da sua ciência, o qual será **dirigido à autoridade hierarquicamente superior** à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de **5 dias.**

➢ A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, **poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.**

- Os **prazos máximos de restrição de acesso à informação** vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **ultrassecreta: 25 anos;**
- **secreta: 15 anos; e**
- **reservada: 5 anos.**
    - As informações que puderem colocar em **risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República** e respectivos **cônjuges e filhos(as)** serão classificadas como **reservadas** e ficarão sob **sigilo até o término do mandato** em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

➢ A **classificação do sigilo** de informações no âmbito da administração pública federal é de **competência:**

- no grau de **ultrassecreto,** das seguintes autoridades:
    - Presidente da República;
    - Vice-Presidente da República;
    - Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
    - * Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e
    - * Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;

    * A classificação deverá ser ratificada pelos respectivos Ministros de Estado.
- no grau de **secreto:**
    - das autoridades que têm competência para classificar no grau de **ultrassecreto;** e
    - dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e
- no grau de **reservado:**
    - das autoridades que têm competência para classificar nos graus de **ultrassecreto** e **secreto;** e
    - das autoridades que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente.

➢ A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:

- rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses;
- rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

➢ O tratamento das **informações pessoais** deve ser feito de forma transparente e com **respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais**.

- As **informações pessoais** relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:
  - terão seu **acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo** e pelo prazo máximo de **100 anos** a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
  - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

    o consentimento não será exigido quando as informações forem necessárias:

    i. à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

    ii. à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

    iii. ao cumprimento de ordem judicial;

    iv. à defesa de direitos humanos; ou

    v. à proteção do interesse público e geral preponderante.
- A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa **não poderá ser invocada** com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

➢ Constituem **condutas ilícitas** que ensejam **responsabilidade do agente público ou militar:**

- recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
- utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
- agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;
- divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

- ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

- destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

    - Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, essas **condutas ilícitas** serão consideradas:

        i. para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

        ii. para fins do disposto na Lei nº 8.112/90, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

    - Pelas essas **condutas ilícitas**, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

Dentro do assunto **Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação,** é indispensável memorizar os **graus de classificação de sigilo** e os respectivos **prazos:**

Os **prazos máximos de restrição de acesso à informação** vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

- **ultrassecreta: 25 anos**
- **secreta: 15 anos**
- **reservada: 5 anos**

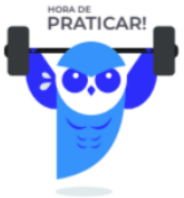
[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Para o assunto **Promoção da Transparência Ativa e do Acesso à Informação,** apresentamos as seguintes questões:

Disposições Gerais

1. **(CESPE / SLU-DF – Analista de Gestão de Resíduos Sólido - 2015)**

As autarquias estaduais não se submetem ao regime da Lei de Acesso à Informação.

Comentários

O art. 1º da LAI determina quem se submete ao seu regramento, dentre os quais se encontram as autarquias estaduais:

> *Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.*
>
> *Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:*
>
> *I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;*
>
> *II - as **autarquias,** as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, **Estados, Distrito Federal** e Municípios.*

Gabarito: errada.

2. **(CESPE / TRE-RS – TJAA - 2015)**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Assinale a opção correta de acordo com o disposto na Lei nº 12.527/2011.

a) Documento é a retratação de fato realizada necessariamente por escrito.

b) Resultados de auditorias não se incluem entre as informações franqueadas à coletividade em geral, por subsidiarem investigações em curso.

c) A administração dispõe, em regra, de prazo mínimo e considerável para garantir o acesso à informação pública disponível em órgão da administração federal.

d) Autêntico é o documento sobre cuja autoria não há dúvidas.

e) Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos para a realização de ações de interesse público somente estão submetidas à publicidade na parcela relativa aos recursos públicos recebidos e à sua destinação.

Comentários

a) Errada. Segundo a LAI, documento é uma unidade de **registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.** Vamos aproveitar para repassar mais algumas definições trazidas pela Lei:

- *Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:*

  I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

  II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

  III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

  IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

  V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

  VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

  VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

  VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

  IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) Errada. O direito ao acesso aos resultados de auditorias é expressamente previsto no art. 7º, VII, b, da LAI

c) Errada. Em regra, a Administração deverá autorizar ou conceder **o acesso imediato** à informação disponível.

d) Errada. Como vimos acima, a **autenticidade** é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Percebam que essa definição vai além do significado do termo autêntico, que se refere a algo cuja autoria é atestada.

e) Correta. É o que determina o parágrafo único do art. 2º da LAI.

Gabarito: E

---

3. (CESPE / TCE-PE – Analista de Gestão Pública - 2017)

Entre as diretrizes da Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação — inclui-se a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

Comentários

Essa é uma das diretrizes constantes do art. 3º da LAI. Vamos aproveitar para relembrar as demais:

> *Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:*
>
> *I - observância da publicidade como preceito geral e do **sigilo como exceção;***
>
> *II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;*
>
> *III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;*
>
> *IV - fomento ao desenvolvimento da **cultura de transparência** na administração pública;*
>
> *V - desenvolvimento do **controle social** da administração pública.*

Gabarito: certa.

Acesso a informações e divulgação

4. (CESPE / CGM João Pessoa - Auditor Municipal de Controle Interno - 2018)

É vedado o acesso a informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Comentários

É o que determina o art. 7º da LAI:

> *Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (...)*

Gabarito: certa.

---

5. **(CESPE / SLU-DF – Analista de Gestão de Resíduos Sólido - 2015)**

No âmbito de suas competências, os órgãos públicos são obrigados a divulgar, independentemente de requerimento, informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas no respectivo sítio oficial da rede mundial de computadores.

Comentários

É o que determina o art. 8º da LAI:

> *Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). (...)*

Gabarito: certa.

Procedimento de acesso à informação

6. **(CESPE / TCE-PE – Analista de Controle Externo - 2017)**

Situação hipotética: Cidadão estrangeiro apresentou em órgão público federal solicitação, dentro dos padrões estabelecidos, para ter acesso a determinada informação, porém o servidor que o atendeu negou-lhe o andamento do processo, sob a alegação de que apenas brasileiros natos ou naturalizados podem solicitar informações.

Assertiva: Nessa situação, o servidor agiu em conformidade com a Lei de Acesso à Informação.

Comentários

O art. 10 da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) não faz qualquer distinção quanto à naturalidade do requerente. Pelo contrário, a Lei é clara ao franquear o acesso à informação a qualquer interessado, sendo vedado aos órgãos púbicos impor exigências que que inviabilizem a solicitação:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*Art. 10. **Qualquer interessado** poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por **qualquer meio legítimo,** devendo o pedido conter a **identificação do requerente** e a **especificação da informação** requerida.*

*§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente **não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.***

*§ 2º Os órgãos e entidades do poder público **devem viabilizar** alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na **internet.***

*§ 3º São **vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos** determinantes da solicitação de informações de interesse público.*

Gabarito: errada.

Restrições de acesso à informação

7. **(CESPE / ANVISA – Técnico - 2015)**

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a dados contidos em documento classificado como reservado poderá ser restringido por até cinco anos.

Comentários

Esses prazos devem ser memorizados! O grau de sigilo deve ser determinado em razão da **imprescindibilidade da informação à segurança da sociedade ou do Estado.** Os **prazos máximos** de restrição de acesso à informação, que vigoram a partir da **data de sua produção**, são:

- **Ultrassecreta: 25 anos**
- **Secreta: 15 anos**
- **Reservada: 5 anos**

Gabarito: certa.

---

8. **(CESPE / TRE-RS – AJAA - 2015)**

Assinale a opção correta de acordo com a Lei de Acesso à Informação — Lei n.º 12.527/2011.

a) O requerimento de informação de interesse público deve ser acompanhado de exposição simples dos motivos da solicitação.

b) Às informações pessoais relativas à intimidade de indivíduos é garantido sigilo perpétuo, que somente pode ceder por decisão judicial transitada em julgado.

c) Os documentos classificados como ultrassecretos devem constar de rol público com identificação para referência futura.

d) As disposições da Lei de Acesso à Informação não se aplicam às empresas públicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Findo o prazo de classificação de informações restritas, a sua publicidade dependerá de requerimento do interessado.

Comentários

a) Errada. Conforme vimos anteriormente, são **vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes** da solicitação de informações de interesse público.

b) Errada. Às informações pessoais relativas à intimidade de indivíduos é assegurada a restrição de acesso pelo prazo máximo de **100 anos.**

Esse sigilo pode ser excetuado não só por **decisão judicial** (não necessariamente transitada em julgado), mas também em diversas hipóteses previstas no art. 31 da LAI:

> *Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.*
>
> *§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:*
>
> *I - terão seu **acesso restrito,** independentemente de classificação de sigilo e pelo **prazo máximo de 100 (cem) anos** a contar da sua data de produção, **a agentes públicos legalmente autorizados** e à pessoa a que elas se referirem; e*
>
> *II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de **previsão legal** ou **consentimento expresso da pessoa** a que elas se referirem.*
>
> *§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.*
>
> *§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:*
>
> *I - à **prevenção e diagnóstico médico,** quando **a pessoa estiver física ou legalmente incapaz,** e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;*
>
> *II - à realização de **estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público** ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;*
>
> *III - ao cumprimento de ordem judicial;*
>
> *IV - à defesa de direitos humanos; ou*
>
> *V - à proteção do interesse público e geral preponderante.*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) Correta. Cada órgão deverá publicar, anualmente, na internet, rol de documentos classificados **em cada grau de sigilo**, com identificação para referência futura, nos termos do art. 30, II, da LAI:

> *Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade **publicará, anualmente,** em sítio à disposição na **internet** e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:*
>
> *I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;*
>
> *II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;*
>
> *III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.*

d) Errada. As disposições da LAI se aplicam sim às empresas públicas. Vejamos como é amplo o alcance da Lei:

> *Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.*
>
> *Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:*
>
> *I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;*
>
> *II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.*
>
> *Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.*
>
> *Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.*

e) Errada. Findo o prazo de classificação, a informação tornar-se-á, **automaticamente, de acesso público,** nos termos do art. 24, § 4º, da LAI.

Gabarito: C

Responsabilidades

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. (CESPE / TCE-PE – Auditor de Controle Externo - 2017)

É prerrogativa do agente público a recusa em fornecer informação regularmente requerida nos termos da referida lei, desde que esteja autorizado pela chefia imediata.

Comentários

Segundo o art. 32, I, da Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação, constitui conduta ilícita que enseja responsabilidade do agente público **recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da Lei**, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa.

Gabarito: errada.

Outros

10. (CESPE / TCU – Auditor Federal de Controle Externo - 2015)

De acordo com entendimento dominante, é legítima a publicação em sítio eletrônico da administração pública dos nomes de seus servidores e do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias a que eles fazem jus.

Comentários

O STF reconheceu a constitucionalidade da divulgação na internet da remuneração paga a cada um dos ministros (ativos e aposentados), bem como de seus servidores, ativos e inativos, além de pensionistas, em consonância ao comando da nova Lei de acesso à informação (Lei nº 12.527/2011).

A folha de pagamento deve ser divulgada integralmente, com os nomes dos servidores, os cargos que ocupam e a remuneração bruta mensal que recebem, afinal o contribuinte é o empregador dos servidores, tendo, por conseguinte, o direito de saber quanto paga.

Gabarito: certa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **Qual a importância da transparência na Administração Pública?**

2. **Quais são os principais objetivos da implementação de medidas que aumentem a transparência de um governo?**

3. **Quais são as características esperadas das informações a serem disponibilizadas à população?**

Sobre Transparência e Acesso à Informação, julgue cada uma das alternativas a seguir como certa ou errada.

4. **A Lei de Acesso à Informação aplica-se aos órgãos públicos integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo, ao Ministério Público e aos Poderes Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário, bem como, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.**

5. **Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as diretrizes de observância da**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção e de divulgação de informações de interesse público, quando solicitadas.

6. **O acesso à informação de que trata a LAI compreende, entre outros, os direitos de obter informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, quando recolhidos ou não a arquivos públicos, e informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, porém não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.**

7. **Dentre as hipóteses em que o acesso à informação poderá ser negado está a possibilidade de que o documento contenha informação sigilosa, ainda que parcialmente.**

8. **A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades regidos pela Lei de Acesso à Informação sujeitará o responsável a medidas disciplinares, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, podendo o agente público responder, também, por improbidade administrativa.**

9. **É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse pessoal, coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.**

10. **Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações, por meio a ser definido pelo respectivo órgão ou entidade pública, devendo o pedido conter a especificação da informação requerida, bem como seus motivos determinantes, sendo facultado ao requerente o anonimato.**

11. **O disposto na Lei de Acesso à Informação não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.**

12. **As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas serão objeto de restrição de acesso.**

13. **São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam comprometer atividades de inteligência.**

14. **A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou sigilosa.**

15. **Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério mais restritivo possível, considerados a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado e o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. **É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Portanto, o acesso à informação classificada como sigilosa não cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.**

17. **A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação da Lei de Acesso à Informação.**

18. **A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, com vistas à sua desclassificação, à redução ou à ampliação do prazo de sigilo.**

19. **A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, o rol das informações que tenham sido desclassificadas nos 12 (doze) meses anteriores.**

20. **O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais, e terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem.**

21. **A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa poderá ser invocada em ações voltadas exclusivamente para a recuperação de fatos históricos.**

22. **A Comissão Mista de Reavaliação de Informações poderá prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, por prazo indeterminado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País.**

Perguntas com respostas

1. **Qual a importância da transparência na Administração Pública?**

Segundo Vieira, *a promoção da transparência e do acesso à informação é considerada medida indispensável para o fortalecimento da democracia, uma vez que possibilita que o poder público seja exercido de forma aberta e às vistas dos cidadãos, os quais podem, então, acompanhar, avaliar e controlar a gestão do interesse público*. É, portanto, um atributo da gestão pública associado ao conceito de accountability.

2. **Quais são os principais objetivos da implementação de medidas que aumentem a transparência de um governo?**

A implementação de medidas que aumentem a transparência tem dois importantes objetivos: **atacar diretamente o problema da corrupção** e propiciar **o melhoramento contínuo das ações do estado**.

3. **Quais são as características esperadas das informações a serem disponibilizadas à população?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conforme o inciso IV do art.7° da Lei de Acesso à Informação, "o acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: IV - **informação primária, íntegra, autêntica e atualizada**;". Portanto a informação precisa ser **primária**, ou seja, a mais "crua" possível, a fim de evitar análises e plotagens prévias que pudessem mostrar ou suprimir informações. As informações devem ser sempre **íntegras**, sem a omissão de nenhuma parte que possa ser importante ou questionável. A informação deve ser **autêntica** e devidamente **atualizada**, para permitir uma avaliação verdadeira e tempestiva ao cidadão.

Sobre Transparência e Acesso à Informação, julgue cada uma das alternativas a seguir como certa ou errada.

4. **A Lei de Acesso à Informação aplica-se aos órgãos públicos integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo, ao Ministério Público e aos Poderes Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário, bem como, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.**

Correto. A LAI tem aplicação **nacional**. Todos os órgãos públicos de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como o Ministério Público, sujeitam-se ao seu regime.

Vale ressaltar que, no que concerne às entidades privadas sem fins lucrativos, nos casos em que a Lei especifica, a **publicidade** a que estão submetidas refere-se à **parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação**, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

5. **Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as diretrizes de observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção e de divulgação de informações de interesse público, quando solicitadas.**

Errado. São cinco as diretrizes elencadas no art. 3º da LAI:

> *Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:*
>
> *I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;*
>
> *II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;*
>
> *III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;*
>
> *IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;*
>
> *V - desenvolvimento do controle social da administração pública.*

Portanto, é diretriz da LAI a divulgação de informações de interesse público, **independentemente de solicitações**, o que se traduz em uma orientação de **transparência ativa**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. **O acesso à informação de que trata a LAI compreende, entre outros, os direitos de obter informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, quando recolhidos ou não a arquivos públicos, e informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, porém não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.**

Correto. A LAI prevê um amplo acesso à informação, como podemos verificar em seu art. 7º, mas essa transparência encontra limites, dentre outras, nas hipóteses em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado:

> *Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:*
>
> *I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;*
>
> *II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;*
>
> *III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;*
>
> *IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;*
>
> *V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;*
>
> *VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e*
>
> *VII - informação relativa:*
>
> *a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;*
>
> *b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.*
>
> *§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.*

7. **Dentre as hipóteses em que o acesso à informação poderá ser negado está a possibilidade de que o documento contenha informação sigilosa, ainda que parcialmente.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Errado. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

8. **A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades regidos pela Lei de Acesso à Informação sujeitará o responsável a medidas disciplinares, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, podendo o agente público responder, também, por improbidade administrativa.**

Errado. A sujeição a medidas disciplinares aplica-se na hipótese em que a negativa de acesso não for fundamentada.

A LAI elenca ainda, em seu art. 32, condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

> *Art. 7º...*
>
> *§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º,* ***quando não fundamentada****, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:*
>
> *I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;*
>
> *II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;*
>
> *III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;*
>
> *IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;*
>
> *V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;*
>
> *VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e*
>
> *VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.*
>
> ***§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:***
>
> *I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***II - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.***
>
> ***§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.***

Em seu art. 33, a LAI trata das sanções às pessoas físicas ou entidades privadas:

> *Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:*
>
> *I - advertência;*
>
> *II - multa;*
>
> *III - rescisão do vínculo com o poder público;*
>
> *IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e*
>
> *V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.*
>
> *§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.*
>
> *§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.*
>
> *§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.*
>
> *Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.*
>
> *Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.*

9. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse pessoal, coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Errado. A informação de interesse pessoal deve ser protegida! Apenas as informações de interesse coletivo ou geral é que deverão ser divulgadas, nos termos do art. 8º da LAI:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.*

10. **Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações, por meio a ser definido pelo respectivo órgão ou entidade pública, devendo o pedido conter a especificação da informação requerida, bem como seus motivos determinantes, sendo facultado ao requerente o anonimato.**

Errado. A afirmativa contém três erros: primeiramente, o pedido pode se dar por **qualquer meio legítimo**. Além disso, são **vedadas** quaisquer **exigências** relativas aos **motivos** determinantes da solicitação de informações de interesse público. Ou seja, o interessado não precisa justificar seu pedido. Por fim, **o pedido deve sim conter a identificação do requerente**.

11. **O disposto na Lei de Acesso à Informação não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.**

Correto. A LAI traz prescrições gerais sobre o sigilo de informações, o que não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

12. **As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas serão objeto de restrição de acesso.**

Errado. Afirmativa que contraria o art. 21, parágrafo único, da LAI:

> *Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.*
>
> *Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.*

13. **São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam comprometer atividades de inteligência.**

Correto. O art. 23 da LAI elenca as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação. As informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam comprometer atividades de inteligência são expressamente previstas como passíveis de classificação. No entanto, se bem observarmos as demais possibilidades, veremos que há um alto grau de correlação com as informações utilizadas pela atividade de inteligência em sua atuação, senão vejamos:

> *Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - pôr em **risco** a **defesa e a soberania nacionais** ou a integridade do **território nacional**;*
>
> *II - prejudicar ou pôr em risco a **condução de negociações** ou as **relações internacionais** do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;*
>
> *III - pôr em risco a **vida, a segurança ou a saúde da população**;*
>
> *IV - oferecer elevado r**isco à estabilidade financeira, econômica ou monetária** do País;*
>
> *V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;*
>
> *VI - prejudicar ou causar **risco** a projetos de **pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico**, assim como a sistemas, bens, **instalações ou áreas de interesse estratégico nacional**;*
>
> *VII - pôr em risco a **segurança de instituições** ou de **altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares**; ou*
>
> *VIII - **comprometer atividades de inteligência**, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.*

14. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou sigilosa.

Errado. Não há classificação sigilosa. As três possibilidades de classificação, todas elas sigilosas, são: ultrassecreto, secreto e reservado.

> *Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.*
>
> *§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:*
>
> *I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;*
>
> *II - secreta: 15 (quinze) anos; e*
>
> *III - reservada: 5 (cinco) anos.*
>
> *§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.*
>
> *§ 3º Alternativamente aos prazos previstos no § 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.*
>
> *§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.*

15. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério mais restritivo possível, considerados a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado e o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Errado. Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério **menos** restritivo possível.

> *Art. 24. (...)*
>
> *§ 5º Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:*
>
> *I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e*
>
> *II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.*

16. **É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Portanto, o acesso à informação classificada como sigilosa não cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.**

Errado. De fato, é dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. No entanto, **o acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo**.

17. **A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação da Lei de Acesso à Informação.**

Correto. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

Esse dever se estende à pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas.

18. **A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, com vistas à sua desclassificação, à redução ou à ampliação do prazo de sigilo.**

Errado. De fato, a classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício. No entanto, essa reavaliação pode desclassificar ou reduzir o prazo de sigilo. Não há previsão de ampliação do prazo.

19. **A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, o rol das informações que tenham sido desclassificadas nos 12 (doze) meses anteriores.**

Correto. Vejamos o que determina o art. 30 da LAI:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento:*
>
> *I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses;*
>
> *II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura;*
>
> *III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.*
>
> *§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes.*
>
> *§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.*

20. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais, e terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem.

Correto. Além disso, as informações pessoais poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Esse consentimento, no entanto, não será exigido quando as informações forem necessárias:

> *I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;*
>
> *II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;*
>
> *III - ao cumprimento de ordem judicial;*
>
> *IV - à defesa de direitos humanos; ou*
>
> *V - à proteção do interesse público e geral preponderante.*

21. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa poderá ser invocada em ações voltadas exclusivamente para a recuperação de fatos históricos.

Errado. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância ou ainda com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido.

22. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações poderá prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, por prazo indeterminado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Errado. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações só poderá prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta por prazo determinado e limitado a uma única renovação.

Além disso, compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação, e rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, mediante provocação de pessoa interessada ou de ofício.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONCLUSÃO

Bem pessoal, encerramos aqui mais um Passo Estratégico.

Um grande abraço e bons estudos!

Gustavo Garcia

Vinícius de Oliveira

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CESPE / SLU-DF – Analista de Gestão de Resíduos Sólido - 2015)**

As autarquias estaduais não se submetem ao regime da Lei de Acesso à Informação.

2. **(CESPE / TRE-RS – TJAA - 2015)**

Assinale a opção correta de acordo com o disposto na Lei nº 12.527/2011.

a) Documento é a retratação de fato realizada necessariamente por escrito.

b) Resultados de auditorias não se incluem entre as informações franqueadas à coletividade em geral, por subsidiarem investigações em curso.

c) A administração dispõe, em regra, de prazo mínimo e considerável para garantir o acesso à informação pública disponível em órgão da administração federal.

d) Autêntico é o documento sobre cuja autoria não há dúvidas.

e) Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos para a realização de ações de interesse público somente estão submetidas à publicidade na parcela relativa aos recursos públicos recebidos e à sua destinação.

3. **(CESPE / TCE-PE – Analista de Gestão Pública - 2017)**

Entre as diretrizes da Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação — inclui-se a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

4. **(CESPE / CGM João Pessoa - Auditor Municipal de Controle Interno - 2018)**

É vedado o acesso a informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

5. **(CESPE / SLU-DF – Analista de Gestão de Resíduos Sólido - 2015)**

No âmbito de suas competências, os órgãos públicos são obrigados a divulgar, independentemente de requerimento, informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas no respectivo sítio oficial da rede mundial de computadores.

6. **(CESPE / TCE-PE – Analista de Controle Externo - 2017)**

Situação hipotética: Cidadão estrangeiro apresentou em órgão público federal solicitação, dentro dos padrões estabelecidos, para ter acesso a determinada informação, porém o servidor que o atendeu negou-lhe o andamento do processo, sob a alegação de que apenas brasileiros natos ou naturalizados podem solicitar informações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Assertiva: Nessa situação, o servidor agiu em conformidade com a Lei de Acesso à Informação.

7. **(CESPE / ANVISA – Técnico - 2015)**

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a dados contidos em documento classificado como reservado poderá ser restringido por até cinco anos.

8. **(CESPE / TRE-RS – AJAA - 2015)**

Assinale a opção correta de acordo com a Lei de Acesso à Informação — Lei n.º 12.527/2011.

a) O requerimento de informação de interesse público deve ser acompanhado de exposição simples dos motivos da solicitação.

b) Às informações pessoais relativas à intimidade de indivíduos é garantido sigilo perpétuo, que somente pode ceder por decisão judicial transitada em julgado.

c) Os documentos classificados como ultrassecretos devem constar de rol público com identificação para referência futura.

d) As disposições da Lei de Acesso à Informação não se aplicam às empresas públicas.

e) Findo o prazo de classificação de informações restritas, a sua publicidade dependerá de requerimento do interessado.

9. **(CESPE / TCE-PE – Auditor de Controle Externo - 2017)**

É prerrogativa do agente público a recusa em fornecer informação regularmente requerida nos termos da referida lei, desde que esteja autorizado pela chefia imediata.

10. **(CESPE / TCU – Auditor Federal de Controle Externo - 2015)**

De acordo com entendimento dominante, é legítima a publicação em sítio eletrônico da administração pública dos nomes de seus servidores e do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias a que eles fazem jus.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. ERRADA
2. E
3. CERTA
4. CERTA
5. CERTA
6. ERRADA
7. CERTA
8. C
9. ERRADA
10. CERTA

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.